

1501322-74.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Viviane Decnop Freitas Figueira

Comarca: Serrana

Foro: Foro de Serrana

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2149056/2022 - DEL.POL.SERRANA, 25320052 - DEL.POL.SERRANA, 2149056 - DEL.POL.SERRANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO KENNEDY DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Serrana

Foro de Serrana

1ª Vara

Avenida Habib Jábali, 500, Serrana-SP - cep 14150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501322-74.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501322-74.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2149056/2022 - DEL.POL.SERRANA, 25320052 - DEL.POL.SERRANA, 2149056 - DEL.POL.SERRANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO KENNEDY DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Viviane Decnop Freitas Figueira

Vistos.

BRUNO KENNEDY DOS SANTOS DE OLIVEIRA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 1º de junho de 2022, por volta das 10h00, na Rua José Corrêa Filho, 860, Jardim Boa Vista, nesta cidade e Comarca de Serrana, vendia, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico e entrega ao consumo de

terceiros, 49 (quarenta e nove) eppendorfs de cocaína, com massa líquida de 20,950g (vinte gramas e noventa e cinquenta miligramas), 113 (cento e treze) porções de maconha, com massa líquida de 103,400g (cento e três gramas e quatrocentos miligramas) e 89 (oitenta e nove) pedras de crack, com massa líquida de 89g (oitenta e nove gramas), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, fotografias de fls. 16/18, laudo de constatação provisória de fls. 20/22 e laudo químicotoxicológico de fls. 69/71.

O réu foi notificado e apresentou resposta à acusação (fl. 86/90).

A denúncia foi recebida em 11 de outubro de 2022 (fls. 106/107).

Em regular instrução, foram tomadas as declarações de testemunhas, bem como interrogado o réu.

Seguiu-se debates orais.

É O RELATÓRIO

FUNDAMENTO E DECIDO

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01/03), auto de exibição e apreensão (fl. 14/15), laudo pericial de constatação que atestou positivo as substâncias para cocaína e maconha (fls. 20/21), laudo químico toxicológico (fls. 69/71), como também pelas provas orais trazidas aos autos.

No mais, a autoria é indubitosa.

A testemunha PM Reginaldo César Falarino disse que ele e seu colega de trabalho estavam em patrulhamento quando seguiam pela Rua José Correia Filho, local conhecido como os "Predinhos", também conhecido no meio policial como ponto de venda de drogas, onde visualizaram o réu Bruno entregando algo para outro indivíduo não identificado e que, diante das circunstâncias decidiram seguir para abordá-los que, prontamente começaram a correr, cada um para um lado distinto. Após, conseguiram deter Bruno dentro da área comum do conjunto habitacional, onde então, revistado, verificaram o conteúdo da bolsa que ele trazia nas mãos, contabilizando-se 49 (quarenta e nove) pinos de cocaína, mais de cem porções de maconha, 89 (oitenta e nove) porções de crack e a quantia de R\$ 200,00 (duzentos e reais) em notas diversas. Indagado, o réu assumiu que estava vendendo drogas e que morava nas ruas de Serrana há cerca de um mês.

A testemunha Antonio Oscar de Souza corroborou com o que disse seu colega de farda. Em juízo, o réu disse que estava traficando pois estava passando necessidade.

Afirmou que estava trabalhando como servente, mas a obra acabou. Traficava no local há menos de um mês. Conseguiu as drogas através de um dinheiro que ganhou trabalhando nas obras.

Deste modo, tem-se a prática da traficância pelo acusado.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem foram uníssonos e coesos. Ademais, o réu assumiu em juízo a comercialização dos entorpecentes.

Vale ressaltar que os policiais militares, no exercício de sua função, possuem fé pública. Sobre o tema, invoco famoso precedente da lavra do eminente Min. Celso de Mello:

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais - Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF, 1ª T., HC nº 74.608-0/SP).

Assim, reconhecidas autoria e materialidade do crime de tráfico de substâncias entorpecentes imputado ao acusado o decreto condenatório é medida que se impõe. Passo à dosimetria da pena.

Sopesadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, conjugado com o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, a natureza e a variedade das drogas apreendidas são aptas para considerar a circunstância judicial desfavorável, diante do maior potencial lesivo à saúde pública, razão pela qual aumento a pena base em 1/6, perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa bem como a da confissão. A teor da Súmula 231 do STJ, retorno a pena ao mínimo legal.

Na terceira fase, incabível a redução prevista no artigo 33, §4º, da lei 11.343/06, pois a quantidade de drogas de elevado potencial lesivo apreendida, a diversidade, o modo de condicionamento e a apreensão da quantia relevante de dinheiro indicam a dedicação do réu à traficância o que impede a aplicação do parágrafo mencionado.

Ademais, ficou comprovado que estava há pelo menos um mês traficando em local conhecido pela prática de tráfico. Desta forma, mantenho a pena em seu patamar legal mínimo, perfazendo o total de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos dias-multa).

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis do réu, nos termos do art. 33 e 59, ambos do Código Penal, conjugado com o artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Pelo mesmo motivo, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos diante do quantum de pena fixado.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público, para fim de CONDENAR BRUNO KENNEDY DOS SANTOS DE OLIVEIRA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 500 (quinhentos) dias-multa fixada no patamar mínimo legal (1/30 do salário-mínimo vigente à época do delito).

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não poderá apelar em liberdade.

Decreto o perdimento dos bens e valores depositados, em favor da União, com posterior reversão ao Funad, após o trânsito em julgado, na forma do artigo 63 e §§ da Lei nº 11.343/2006.

Fica autorizada a incineração do entorpecente, caso ainda não procedido.

Após o trânsito em julgado, será expedido o necessário para regular cumprimento.

P.I.

Serrana, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA